

Aula 02

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Administrativo*

Autor:

**Herbert Almeida, Equipe Direito
Administrativo**

02 de Outubro de 2025

Índice

1) Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	3
2) Fundações Públicas	17
3) Questões Comentadas - Organização Administrativa (Parte 2) - FCC	21
4) Lista de Questões - Organização Administrativa (Parte 2) - FCC	38



EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Conceito

As empresas estatais são entidades administrativas, integram a administração indireta, possuem personalidade jurídica de direito privado, têm sua criação autorizada em lei e podem ser criadas para explorar atividade econômica ou prestar serviços públicos. Elas dividem-se em **empresas públicas** e **sociedades de economia mista**.

A **empresa pública** é “a entidade dotada de personalidade jurídica de **direito privado**, com criação **autorizada por lei** e com patrimônio próprio, cujo **capital social** é **integralmente** detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios” (art. 3º, *caput*, Lei 13.303/2016). Ademais, “desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, **será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (art. 3º, parágrafo único). Exemplos de empresas públicas são a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT; a Caixa Econômica Federal – CEF; o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

A **sociedade de economia mista** é definida como a entidade dotada de personalidade jurídica de **direito privado**, com criação **autorizada por lei**, sob a forma de **sociedade anônima**, cujas **ações** com direito a voto pertençam **em sua maioria** à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta (Lei 13.303/2016, art. 4º). Exemplos: o Banco do Brasil S.A.; o Banco da Amazônia; a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás.



São traços comuns às empresas públicas e às sociedades de economia mista:

- a) criação e extinção **autorizadas** por lei;
- b) personalidade jurídica de **direito privado**;
- c) sujeição ao **controle** estatal;
- d) **derrogação parcial** do regime de direito privado por normas de direito público: sujeição a um regime jurídico misto/híbrido, com parte das normas de direito público, e outras, de direito privado;
- e) vinculação aos **fins definidos na lei** instituidora;
- f) desempenho de atividade de **natureza econômica**.





(FUB - 2015) Tanto na empresa pública, quanto na sociedade de economia mista, há derrogação apenas parcial do regime de direito público pelo regime de direito privado.

Comentários: Nas estatais, há aplicação de regime jurídico híbrido, com a aplicação simultânea de normas de direito público (concurso, licitação, princípios) com normas de direito privado (obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributárias). Logo, há derrogação parcial do regime de direito público pelo de direito privado (ou vice-versa). Assim, o item está **correto**.

Criação e extinção

Nos termos do inc. XIX, art. 37, da CF/88, a **instituição** de empresa pública e de sociedade de economia mista deve ser **autorizada** por **lei específica**. Após a edição da lei autorizativa, será elaborado o ato constitutivo, cujo registro no órgão competente significará o início da personalidade jurídica da entidade. Assim, as empresas públicas e sociedades de economia mista nascem, efetivamente, **após o registro de seu ato constitutivo no órgão competente**.

A **extinção** das EP e das SEM, por outro lado, não exige lei específica. Segundo o STF, basta uma **autorização legislativa genérica**, prevista em lei que veicule programa de desestatização, para autorizar a desestatização (privatização ou extinção) de empresa estatal. Por exemplo, o Programa Nacional de Desestatização – PND (Lei 9.491/1997) e o Programa de Parceria de Investimentos (Lei 13.334/2016) autorizam **genericamente** a desestatização de empresas estatais, conforme critérios definidos nestas leis.

Somente será exigida autorização legislativa específica quando a própria lei que autorizou a criação exigir que a extinção dependerá de autorização legislativa específica.

Assim, o Poder Executivo não poderá dar fim às EP e SEM por ato de sua competência exclusiva, reclamando a autorização do Poder Legislativo, seja por lei genérica ou por lei específica.



(TRE PE - 2017) As empresas públicas são criadas por lei.

Comentários: A criação das empresas públicas e das sociedades de economia mista não é realizada por lei, mas apenas autorizada. Após a edição da lei, a criação dependerá de atos complementares, efetivando-se com o registro do ato constitutivo. Logo, o item está **errado**.

Atividades desenvolvidas

As empresas públicas e sociedades de economia mista podem exercer dois tipos de atividade:



- a) explorar atividade econômica;
- b) prestar serviço público.

A regra geral é que as empresas públicas e as sociedades de economia mista sejam criadas para atuar na **exploração de atividades econômicas**, quando isso for necessário aos **imperativos da segurança nacional** ou a **relevante interesse coletivo**, conforme o art. 173, *caput*, CF. Esse disposto traz várias regras para as estatais que exploram atividade econômica, como a necessidade de **lei** para estabelecer “o **estatuto jurídico** da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que **explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços**”. Trata-se da **Lei 13.303/2016**.

Embora o art. 173, §1º, CF, preveja que essa lei deva regulamentar somente as estatais exploradoras da atividade econômica, ela **também regula as prestadoras de serviços públicos**. Assim, **a Lei 13.303/2016 se aplica a ambas**.

Uma importante regra disposta na CF trata da concorrência no mercado. De acordo com o art. 173, §1º, II, CF, as estatais que atuam na exploração de atividade econômica devem se sujeitar ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às *obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias*. O objetivo dessa regra é evitar um desequilíbrio no mercado. Nesse sentido, o §2º, art. 173, CF, estabelece que as “empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais **não extensivos às do setor privado**”. Assim, se o Banco do Brasil receber uma isenção fiscal, ela também deverá ser aplicada aos bancos privados.

Quanto às estatais **prestadoras de serviço público**, há de se mencionar que **não** é qualquer tipo de serviço público que pode ser exercido por elas. Estão vedadas as atividades típicas de Estado, aquelas que só podem ser prestadas por pessoas jurídicas de direito público.



(TRT PE - 2018) A criação de uma empresa estatal deve observar a legislação aplicável para instituição de empresas privadas, sem prejuízo de ter sido previamente autorizada em lei, podendo ser prestadora de serviços públicos ou exploradora de atividade econômica.

Comentários: as empresas estatais são criadas na forma da legislação prevista para as empresas privadas, pois dependem do registro do respectivo ato constitutivo. No entanto, além de observar essas regras, a criação depende de prévia autorização legal. Ademais, elas podem atuar em dois setores: (i) exploração de atividade econômica; (ii) prestação de serviços públicos. Item **correto**!

Controle e supervisão ministerial

As empresas estatais submetem-se à tutela do ente instituidor, por intermédio do ministério do setor correspondente, como ocorre com as autarquias e fundações. Por exemplo: a Petrobrás está vinculada ao ministério do setor correspondente.



Vale deixar claro mais uma vez que não existe hierarquia entre as entidades administrativas e o ente instituidor, mas tão somente vinculação para fins de tutela ou supervisão ministerial.

Havia controvérsia em relação à submissão das EP e das SEM ao controle dos tribunais de contas, sobretudo quanto ao dever de prestar contas. Antigamente, o STF entendia que tais entidades, por possuírem natureza de direito privado, não possuíam o dever de prestar contas, nem podiam ser fiscalizadas pelos tribunais de contas. No entanto, o próprio STF superou este entendimento, fixando a tese de que as EP e as SEM estão sujeitas à **fiscalização do Tribunal de Contas**.

Esse entendimento foi sedimentado com a edição da Lei 13.303/2016, que expressamente estabelece que os órgãos de **controle externo e interno** fiscalizarão as empresas públicas e as sociedades de economia mista, inclusive aquelas domiciliadas no exterior (art. 85, *caput*). Além disso, o art. 87, *caput*, da Lei das Estatais prevê que o controle das despesas será feito pelos **órgãos do sistema de controle interno** e pelo **tribunal de contas** competente, sendo as EP e as SEM responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade do uso de seus recursos.

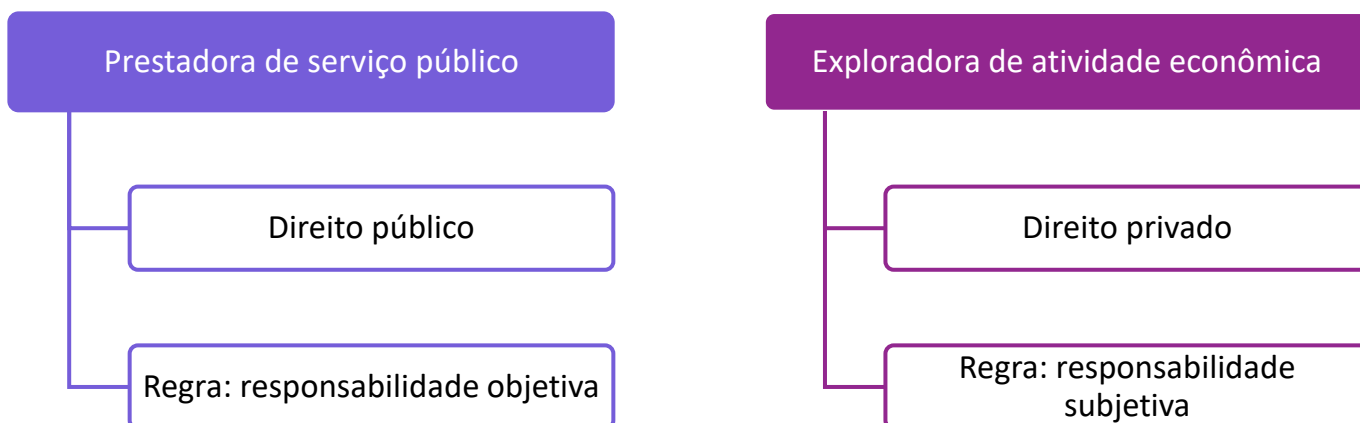
Não obstante o controle, a Lei 13.303/2016 prevê que a supervisão ministerial e as ações de fiscalização realizadas pelos órgãos ou entes de controle não podem reduzir a autonomia dessas entidades ou significar ingerência no exercício de suas competências (arts. 89 e 90).

Responsabilidade civil

A responsabilidade civil das empresas estatais vai variar conforme a atividade desempenhada.

Se a estatal for **prestadora de serviços públicos**, a responsabilidade civil será regida pelo **direito público**, aplicando-se a **teoria do risco administrativa**, ou seja, a entidade responderá **objetivamente** pelos danos causados a terceiros por seus agentes públicos.

Por outro lado, se a estatal for **exploradora de atividade econômica**, a responsabilidade civil será regida pelo **direito privado**. Nesse caso, em regra, a responsabilidade civil será **subjetiva**.



Regime jurídico

O § 1º, do art. 173, da CF dispôs que a “lei” estabelecerá o **estatuto jurídico** da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que **explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços**, dispondo sobre:

- a) sua **função social** e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;
- b) a sujeição ao **regime jurídico próprio das empresas privadas**, inclusive quanto aos direitos e **obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários**;
- c) **licitação e contratação** de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;
- d) a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;
- e) os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

O mencionado estatuto jurídico das EP e SEM está disciplinado na Lei 13.303/2016. Portanto, podemos dizer que a Lei 13.303/2016, ou simplesmente Lei das Estatais, trata do regime jurídico específico das empresas públicas e das sociedades de economia mista.

Ademais, algumas regras já estão claras na Constituição e, portanto, merecem maior destaque.

As empresas públicas e as sociedades de economia mista **sempre** possuirão **natureza jurídica de direito privado**, pois são efetivamente criadas com o registro de seu ato constitutivo. Apesar disso, o **regime jurídico** dessas entidades é **sempre híbrido**, pois, em algumas situações, há o predomínio de regras de direito privado, em outras, de direito público. No entanto, as questões de concurso não costumam ser tão técnicas. Muitas vezes, as afirmativas tratam o regime jurídico como de direito privado, para diferenciá-los do regime de direito público “puro” das outras entidades. Assim, o candidato pode considerar correto se a questão falar simplesmente em regime de direito privado para as estatais, embora o termo técnico seja regime jurídico híbrido.

Sob esse regime híbrido, a preponderância das regras de direito público ou privado é determinada pela natureza da atividade desenvolvida. As EP e as SEM que **exploram atividade econômica** atuam com predomínio das regras de **direito privado**, porquanto o art. 173, § 1º, II, da CF, estabelece que o estatuto dessas entidades se sujeita ao regime jurídico **próprio das empresas privadas**. Dessa forma, essas entidades só se submetem às regras de direito público quando a Constituição assim o determine, expressa ou implicitamente. O motivo é simples: se a própria Constituição determinou que elas devem seguir as regras próprias das empresas privadas, somente a mesma Constituição poderá estabelecer exceções.

No ensejo, ressalte-se que existem várias disposições constitucionais aplicáveis às estatais. O art. 37, *caput*, CF, estabelece que os princípios gerais da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) são aplicáveis às EP e às SEM, mesmo quando exploram atividades econômicas. Essas entidades se sujeitam ao **concurso público** (CF, art. 37, II). Para o desempenho de suas atividades, as empresas devem realizar **licitação** (CF, art. 37, XXI; e art. 173, § 1º, III; Lei 13.303/2016, art. 28). A **organização** dessas entidades também depende de regras de direito público, uma vez que dependem de



lei para autorizar sua criação ou extinção (CF, art. 37, XIX e XX). Por fim, essas entidades submetem-se ao controle e fiscalização do Tribunal de Contas (CF, art. 71) e do Congresso Nacional (art. 49, X).

Por outro lado, as EP e as SEM, quando atuarem na **prestação de serviços públicos**, submetem-se predominantemente, às regras de **direito público**. Isso fica evidente quando as entidades realizam suas atividades-fim, ou seja, quando estão prestando o serviço público para o qual foram criadas, ocasião em que se submetem ao **princípio da continuidade do serviço público** e outros.

Com isso, podemos resumir da seguinte forma: **todas as empresas públicas e sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado e regime jurídico híbrido**. Porém, quando explorarem atividade econômica, sujeitam-se predominantemente ao regime de direito privado. Por outro lado, quando prestam serviços públicos, subordinam-se predominantemente a regras de direito público.

Patrimônio (bens)

Os bens das empresas públicas e sociedades de economia mista são **bens privados**, logo, **não possuem os atributos dos bens públicos, como a impenhorabilidade e imprescritibilidade**.

Porém, no caso das **estatais prestadoras de serviço público**, os bens diretamente relacionados à **prestação do serviço gozam dos mesmos atributos dos bens públicos**, em razão do **princípio da continuidade dos serviços públicos**.

Falência

O art. 2º, I, da Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência, estabelece que suas normas não se aplicam às EP e às SEM, **independentemente da atividade que desempenham**. Logo, elas **não se sujeitam ao regime falimentar**.

Quando as entidades administrativas não puderem arcar com danos causados a terceiros, as entidades políticas instituidoras podem responder de forma **subsidiária**. Por exemplo, uma empresa pública, prestadora de serviços públicos, causou prejuízos a um particular, mas não tem condições de arcar com o dano, por não ter mais dinheiro. Nesse caso, o ente instituidor terá que indenizar o prejuízo causado ao terceiro.



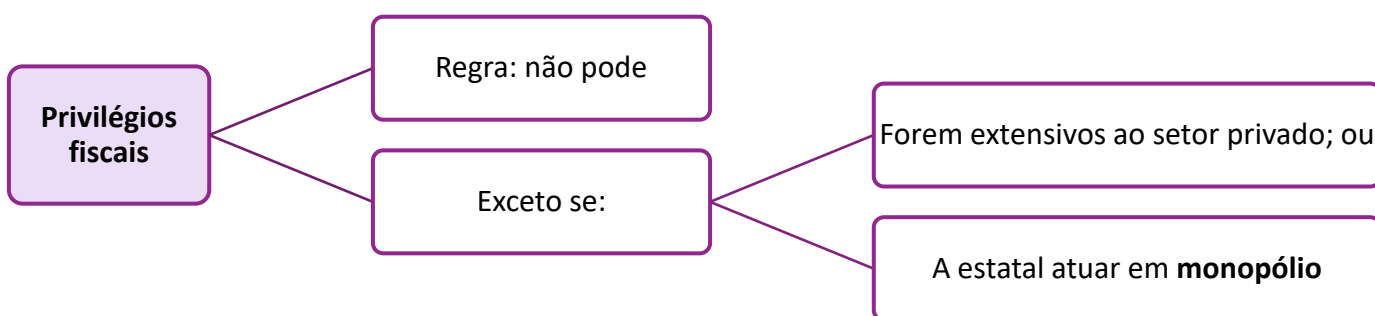
(TRT CE - 2017) Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime falimentar.

Comentários: As empresas estatais não se submetem ao regime falimentar. Item **errado**.

Benefícios fiscais

O § 2º, art. 173, CF, dispõe que as EP e as SEM que **exploram atividade econômica não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado**. O dispositivo não veda toda concessão de privilégios fiscais, somente aqueles aplicados exclusivamente às EP e SEM. Assim, se o ente conceder um privilégio fiscal a todas as empresas de determinado setor, as estatais poderão dele usufruir, ao lado das demais empresas que atuam na área.

Quando a empresa atuar com **monopólio**, não há vedação da concessão do privilégio, ainda que a empresa explore atividade econômica, pois não existirão empresas do ramo no setor privado.



Imunidade tributária

O art. 150, VI, “a”, e §2º, da CF, estabelece que é vedado às entidades políticas e às suas autarquias e fundações públicas, instituir impostos umas sobre as outras. Não há menção às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Logo, **pela literalidade da Constituição, a imunidade tributária não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista**.

Contudo, **o STF estendeu a imunidade recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos**, desde que a entidade não faça distribuição de lucros aos sócios.¹

Foi o que ocorreu com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, visto que a Corte entendeu que a empresa é “**prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado**” (RE 407.099/RS), motivo pela qual está abrangida pela regra da imunidade tributária. Na mesma linha, o STF entendeu que a imunidade tributária recíproca se aplica à Infraero, uma vez que ela presta serviço público “**em regime de monopólio**” e que o regime jurídico privado não se aplica às EP “que se qualifiquem como **delegatárias de serviços públicos**” (RE 363.412/BA).

Todavia, em outro julgado, o STF firmou tese no sentido de que **não se pode aplicar a imunidade tributária recíproca** quando se tratar de sociedade de economia mista **cujas participação acionária é negociada em bolsas de valores e que está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas**.² Imagine, por exemplo, que seja instituída uma sociedade de economia mista para distribuir energia elétrica (serviço público). Porém, ela possui ações na bolsa de valores e faz distribuição de lucros para os seus sócios. Nesse tipo de situação, a entidade não poderá ser beneficiada pela imunidade tributária recíproca.

¹ RE 600.867 (Tema 508), tese fixada em 20/08/2020.

² RE 600.867 (Tema 508), tese fixada em 20/08/2020.



Portanto, a imunidade tributária recíproca, conforme o STF, alcança as EP e SEM prestadoras de serviços públicos. Porém, essa imunidade não se aplica quando a entidade for exploradora de atividade econômica ou quando distribuir lucros aos acionistas.



(TRT RS - 2015) Considere que uma sociedade de economia mista controlada pela União, que atua na área de processamento de dados, pretenda oferecer seus serviços ao mercado privado, com vistas a ampliar suas receitas para além dos recursos obtidos com a prestação dos serviços à Administração pública. Referida entidade dado o regime de direito público a que se submete, está imune à tributação sobre a prestação dos serviços aos privados.

Comentários: Se a entidade irá prestar serviços ao mercado privado, significa que ela irá explorar atividade econômica. Logo, ela não estará sujeita à imunidade tributária recíproca, e seu regime jurídico também não é de direito público, mas híbrido ou de direito privado. Item **errado!**

Prescrição

As dívidas e os direitos de terceiros contra autarquias prescrevem em cinco anos (Decreto 20.910/1932, art. 1º, c/c Decreto-Lei 4.597/1942, art. 2º). Já as EP e as SEM se submetem ao regramento previsto no **Código Civil**. O art. 205 do CC dispõe que a prescrição ocorrerá em **dez anos**, quando a lei não fixar prazo menor; e o art. 206 estabelece diversos prazos de prescrição, para várias situações diferentes. Mas, o que nos interessa é saber que as empresas públicas e as sociedades de economia mista **não se submetem ao prazo quinquenal de prescrição**.

Regime de pessoal

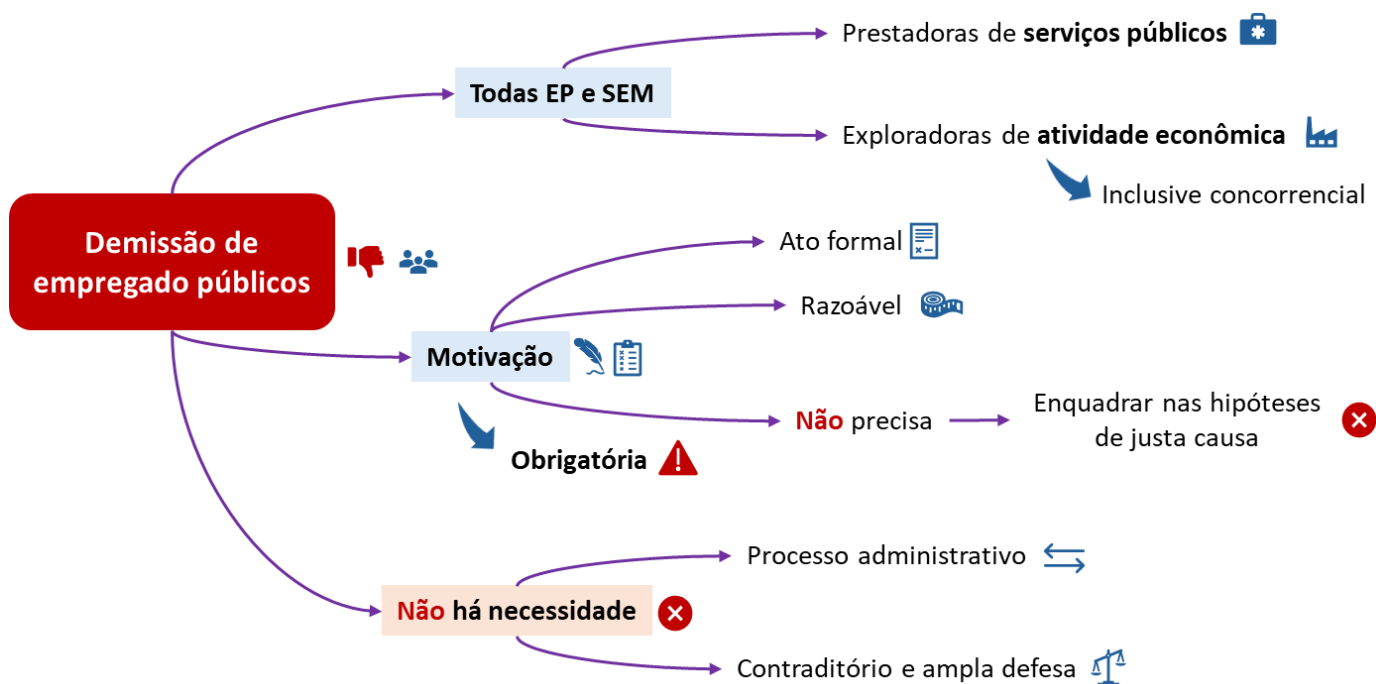
O regime de pessoal das EP e SEM é o de **emprego público**, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cujo o vínculo é formado por um contrato de trabalho (relação bilateral).

Não obstante, algumas regras de direito público são aplicáveis. Nessa linha, a contratação do pessoal dessas entidades depende de aprovação em **concurso público**, nos termos do art. 37, II, CF. Mesmo com a aprovação em concurso público, os empregados públicos **não possuem direito à estabilidade**, uma vez que isso é uma característica restrita ao regime de direito público.

Sem embargo, o STF reconheceu que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, **têm o dever jurídico de motivar**, em ato formal, a **demissão de seus empregados concursados**. Porém, não se exige processo administrativo ou contraditório para demiti-los. A motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.³

³ RE 688.267/CE, julgamento em 28/2/2024.





Outra regra que alcança os empregados públicos é sobre a **acumulação remunerada de cargos, empregos e funções**. A Constituição veda, em regra, a acumulação de cargos públicos (CF, art. 37, XVI). Essa vedação se aplica também a “**empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público**” (CF, art. 37, XVII).⁴

No que se refere ao **teto constitucional remuneratório**, previsto no art. 37, XI, existem duas situações para as EP, as SEM e suas subsidiárias (CF, art. 37, § 9º):

- quando recebem recursos do ente instituidor para **pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral: aplica-se o teto constitucional aos seus agentes públicos**;
- quando **não** recebem recursos do ente instituidor para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral: **não será aplicável o teto constitucional aos seus agentes públicos**.

Se a estatal depende do ente instituidor para pagar as suas despesas de custeio (como contas mensais de manutenção, luz, água, etc.), os seus agentes públicos não poderão ganhar mais do que o teto constitucional. Se, por outro lado, a entidade não precisa desse apoio do ente instituidor, os seus agentes públicos poderão receber mais do que o teto constitucional remuneratório. Por exemplo: a Petrobrás não recebe da União recursos para pagamento dos seus empregados e dirigentes nem para custear suas despesas administrativas. Logo, não há nenhum impedimento, na Constituição, para um dirigente da Petrobrás receber mais do que um ministro do STF.

Outras regras específicas para os **empregados públicos** são as seguintes:

- sujeitos ao **regime geral de previdência social** – RGPS (CF, art. 40, § 13);
- os litígios da relação de trabalho são resolvidos na **Justiça do Trabalho** (CF, art. 114); e

⁴ A regra da vedação à acumulação possui exceções, dispostas no art. 37, XVI, e em outros artigos da CF.

- c) são considerados agentes públicos para fins de **improbidade administrativa** (Lei 8.429/92, art. 3º) e equiparados a funcionários públicos para fins **penais** (CP, art. 327, § 1º).

No caso dos **dirigentes**, o regime de pessoal é diferente. Quando não são da carreira, eles não são classificados como empregados celetistas. Eles exercem um posto de livre nomeação e exoneração, cuja indicação independe da realização de concurso público. **Não se trata de cargo público em sentido estrito, porque não é um estatutário e o regime não é de direito público, mas também não se trata de relação regida pela CLT.** Trata-se de um **regime especial**, regido pela Lei 13.303/16, pela legislação comercial e pelo estatuto da entidade.



(TRT CE - 2017) A respeito do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista federais, julgue o item a seguir: os empregados dessas empresas ou dessas sociedades não poderão cumular seus empregos com outros empregos, cargos e funções públicas, a não ser nas hipóteses constitucionalmente previstas.

Comentários: Isso mesmo! Os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista submetem-se a vedação à acumulação remunerada de cargos empregos e funções, nos termos do art. 37, XVI e XVII, da CF. Porém, lembramos que essa vedação possui exceções previstas na própria Constituição. Logo, o item está **correto**.

Licitações e contratações

A Constituição Federal estabeleceu que o estatuto da empresa pública e da sociedade de economia mista deveria estabelecer regras específicas para licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública.

Dessa forma, a Lei 13.303/2016 veio a disciplinar a aplicação das licitações e contratações no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. Deve-se observar que, antes da edição da Lei 13.303/2016, as empresas estatais seguiam, em regra, as normas da Lei 8.666/1993 (hoje revogada pela Lei 14.133/2021, que é a Nova Lei de Licitações).

Portanto, as empresas estatais não se submetem, em regra, às disposições da Lei 14.133/2021, uma vez que o seu regime de licitação consta na Lei 13.303/2016.

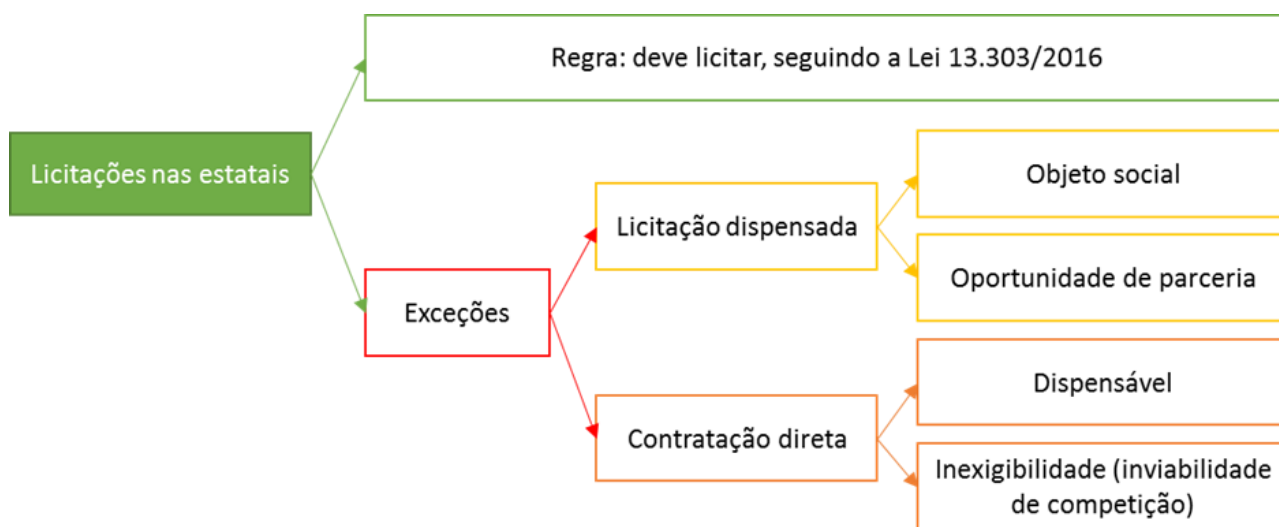
Contudo, algumas regras da Lei 14.133/2021 ainda se aplicam às empresas estatais, como as disposições penais (art. 178), a modalidade pregão e alguns critérios de desempate.

Em que pese a regulação do tema, nem todas as contratações dependem de prévia realização de licitação. A Lei 13.303/2016 estabeleceu casos de licitação **dispensada**, **dispensável** e de **inexigibilidade**. A licitação **dispensada** envolve os casos em que **são inaplicáveis a e todas as demais exigências formais** da Lei. As empresas estatais estão dispensadas de seguir as disposições sobre licitações e contratações da Lei 13.303/2016 nas seguintes situações:



- a) comercialização, prestação ou execução, de forma direta, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados a seus respectivos objetos sociais. Isto é, casos que envolvem atividades finalísticas da empresa. Exemplo: a Petrobrás S/A é dispensada de licitar para vender petróleo; e o Banco do Brasil ou a Caixa, para oferecer crédito a seus correntistas;
- b) nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. Exemplo de oportunidade de negócio: a compra de ações para obter o controle acionário de uma entidade.

Os casos de licitação **dispensável** e de **inexigibilidade** são semelhantes aos da Lei 14.133/2021. Na licitação dispensável, o legislador dá opção ao agente público de realizar ou não a licitação, como ocorre nos casos de contratação de baixo valor. Na inexigibilidade, há inviabilidade de licitação, como nas situações de um único fornecedor ou que apenas uma empresa tenha capacidade de prestar o serviço. Em ambos os casos, a empresa estatal precisa cumprir algumas formalidades mínimas, como justificativa de preços e razão da escolha do fornecedor.



A Lei de Licitações e Contratos (Lei 13.303/16) prevê um limite de dispensa de licitação por **baixo valor** nas contratações das empresas estatais, ou seja, quando o valor do objeto a ser adquirido for muito baixo, a empresa estatal não será obrigada a licitar, podendo promover a contratação diretamente. Os valores são de até R\$ 100 mil para obras e serviços de engenharia e de até R\$ 50 mil para compras e outros serviços (L13303, art. 29, I e II).

Tome cuidado! Em que pese esses valores sejam “parecidos” com os que constam na Lei 14.133/2021, existem diferenças sutis. Primeiro porque a Lei 14.133/2021 prevê que os valores devem ser “**inferiores**” a R\$ 100 mil ou R\$ 50 mil, enquanto a Lei 13.303/2016 prevê que os valores são de “**até**” 100 ou 50 mil, conforme o caso. A segunda diferença é que a Lei 14133 também fixa o valor “mais alto” (R\$ 100 mil) para serviços de manutenção de veículos, enquanto a L13303 só prevê o valor alto para obras e serviços de engenharia. Outra diferença é que os valores da L14133 são atualizados anualmente por decreto, enquanto

a L13303 não prevê atualização anual, mas permite que cada empresa estatal altere os valores por deliberação de seu Conselho de Administração, para refletir a variação de seus custos (L13303, art. 29, § 3º).

Lei 13.303/16 (somente estatais) ⁵	
Obras e serviços de engenharia	Até R\$ 100 mil
Compras e demais serviços	Até R\$ 50 mil

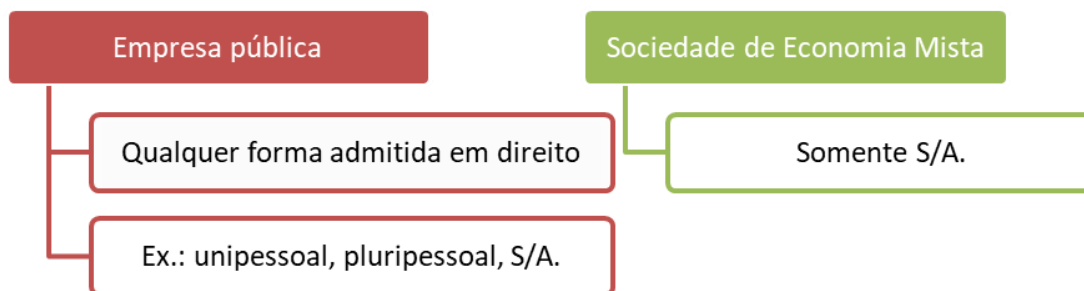
Diferenças entre EP e SEM

As diferenças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista são apenas três: **forma jurídica**; **composição do capital**; e **foro processual** (somente para as entidades federais).

Forma jurídica

As **sociedades de economia mista** devem, obrigatoriamente, ter a forma de **sociedade anônima (S/A)**, (Lei 13.303/2016, art. 5º). Em virtude disso, as SEM são reguladas pela Lei das Sociedades por Ações, que possui um capítulo específico para tratar elas (Lei 6.404/1976, arts. 235-240).

Por outro lado, as **empresas públicas** podem ser formadas sob **qualquer forma admitida em direito**. Assim, elas podem ser unipessoais (a entidade instituidora possui a integralidade de seu capital), *pluripessoais* (ente instituidor possui capital dominante, mas há recursos de outras pessoas administrativas). As EP admitem até a forma de sociedade anônima; nesse caso, o capital seria integrado por entidades públicas (outros entes federados ou entidades administrativas).



(ALESE - 2018) Considere: Y é empresa pública federal e Z é sociedade de economia mista, também de âmbito federal. Levando em conta as características de tais entidades, ambas poderão revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.

⁵ Esses valores “podem ser alterados, para refletir a variação de custos, por deliberação do Conselho de Administração da empresa pública ou sociedade de economia mista, admitindo-se valores diferenciados para cada sociedade” (Lei 13.303/16, art. 29).

Comentários: Só as empresas públicas admitem qualquer forma jurídica permitida em direito. As sociedades de economia mista são necessariamente sociedades anônimas. Item **errado**.

(TRE BA - 2017) As sociedades de economia mista são submetidas a regras especiais, sendo constituídas sob a forma de sociedades anônimas ou limitadas, cujas ações ou cotas com direito a voto devem pertencer, em sua maioria, ao ente federativo.

Comentários: As SEM somente podem ser constituídas na forma de sociedades anônimas. Logo, não podem ser constituídas como sociedades limitadas. Item **errado**.

Composição do capital

As **sociedades de economia mista** admitem a **participação de capital público e de capital privado**, no entanto o controle acionário da entidade deve permanecer com o ente instituidor, isto é, a maioria do capital votante sempre pertencerá ao ente que instituiu a entidade. A **maioria** do capital de uma SEM é público, estando, portanto, sob controle do Poder Público.

Por outro lado, as **empresas públicas** só admitem **capital público**. Não é necessário que o capital pertença a uma única pessoa política ou administrativa, o que se exige é que o ente político instituidor possua a maioria do capital votante. Assim, uma empresa pública federal pode ser formada com capital da União, de algum estado-membro, de entidades administrativas (até mesmo de SEM).



(SEFIN RO - 2018) João, advogado de um grande escritório, foi incumbido de identificar a natureza jurídica de determinado ente da Administração Pública indireta. Após amplas pesquisas, constatou que a lei autorizou a instituição desse ente, cujo capital somente pode pertencer ao ente federativo instituidor e a outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como a entidades da Administração indireta. À luz da ordem jurídica brasileira, constitucional e infraconstitucional, é correto afirmar que esse ente tem a natureza jurídica de sociedade de economia mista.

Comentários: Se a composição do capital é inteiramente público, então trata-se de **empresa pública**. Não poderá ser SEM, pois esta admite capital público e privado. Portanto, item **errado**.

Foro processual para as entidades federais

As causas em que **empresa pública federal** figurar como autora, ré, assistente ou oponente serão processadas e julgadas na **Justiça Federal** (CF, art. 109, I). Entretanto, as causas das **sociedades de economia mista federais** tramitam na **justiça estadual**.

Essa terceira diferença, porém, somente se aplica quando comparamos EP e SEM federais.

Por outro lado, quando se tratar de empresa pública e de sociedade de economia mista **dos estados ou municípios**, a competência será da **justiça estadual**. Logo, não existe diferença nos demais entes da Federação.



Em qualquer caso, deve-se ressaltar a competência da **Justiça do Trabalho** para decidir as causas trabalhistas.

O quadro a seguir resume as diferenças das empresas públicas e das sociedades de economia mista.



Dimensões	Empresa Pública	Sociedade de Economia Mista
Forma Jurídica	Qualquer forma admitida em direito	Somente sociedade anônima (S/A) .
Capital	Totalmente público.	Admite capital público e privado,
Foro (entidades federais)	Em regra, tramitam na Justiça Federal.	Em regra, tramitam na justiça estadual.

FUNDAÇÕES PÚBLICAS

Conceito

As fundações (privadas) surgiram no meio privado, da iniciativa de uma pessoa física ou jurídica, que destaca parte de seu patrimônio, destinando-o a uma finalidade social. Criada, a fundação ganha personalidade jurídica própria. Assim, elas são conhecidas como um **patrimônio personalizado** destinado a realizar atividades como educação, saúde, pesquisa, cultura, etc.

As **fundações públicas**, por sua vez, diferenciam-se das fundações privadas pela figura do instituidor. As fundações públicas são instituídas pelo Estado, que separa uma dotação patrimonial e a ela destina recursos orçamentários para o desempenho de atividade de interesse social.



Características das fundações públicas:

- a) dotação patrimonial;
- b) personalidade jurídica própria, pública ou privada;
- c) desempenho de atividade atribuída pelo Estado no âmbito social;
- d) capacidade de autoadministração;
- e) sujeição ao controle administrativo ou tutela por parte da Administração Direta, nos limites estabelecidos em lei.

Natureza jurídica

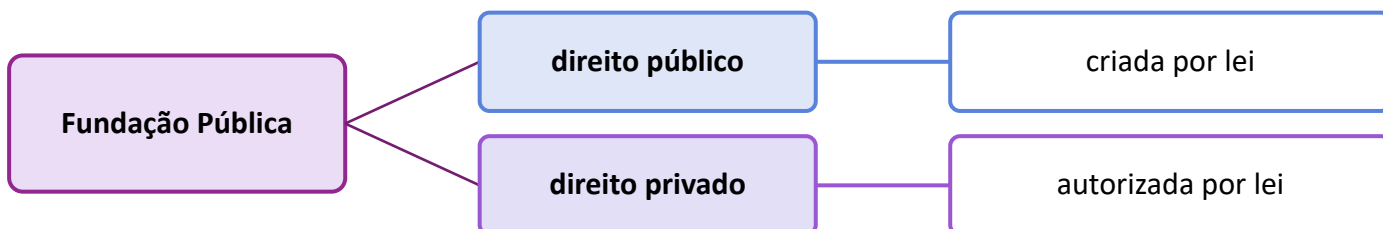
A jurisprudência e a doutrina admitem a criação de fundações públicas de **direito público** ou de **direito privado**. Assim, o Estado pode criar uma fundação de **direito público**, caso em que terá a natureza de autarquia, submetendo-se ao **regime jurídico de direito público**. Por isso, alguns doutrinadores as chamam de **fundações autárquicas** ou **autarquias fundacionais**.

Por outro lado, o Estado pode atribuir a natureza jurídica de **direito privado**. Nesse caso, as fundações públicas de direito privado seguirão um **regime jurídico híbrido**. Algumas regras de direito público aplicáveis são a exigência de concurso público; o dever de licitar; o enquadramento de seus contratos como contratos administrativo.



Criação e extinção

As fundações públicas de **direito público** são efetivamente criadas por lei, ganhando personalidade jurídica no momento da vigência da lei instituidora. Já as fundações públicas de **direito privado** recebem autorização legislativa para criação, mas dependem do registro do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas para adquirir personalidade jurídica.



(TRE BA - 2017) As fundações públicas são entidades integrantes da administração indireta, sendo dotadas exclusivamente de personalidade jurídica de direito público.

Comentários: As fundações públicas podem ser de direito público ou de direito privado. Logo, item **errado**.

Atividade

Os fins a que se destinam as fundações públicas devem sempre possuir um caráter social. Comumente, as fundações públicas se destinam às seguintes atividades: **assistência social; assistência médica e hospitalar; educação e ensino; pesquisa; e atividades culturais**.

Ademais, a Constituição Federal exige que lei complementar defina a área de atuação das fundações públicas. Até hoje, entretanto, essa lei complementar não foi editada.



(DPE AM - 2018) As entidades integrantes da Administração pública possuem diferentes características e contornos jurídicos, muitos atrelados à própria finalidade por elas desempenhada e ao objeto cometido a cada uma. Nesse sentido, as fundações possuem necessariamente personalidade de direito público, não se submetendo às regras do Código Civil.

Comentários: As fundações públicas não possuem “necessariamente” personalidade de direito público, pois também podem ser constituídas com direito privado. Portanto, item **errado**.

Regime jurídico

Imunidade tributária, prerrogativas processuais e regime de precatórios

O art. 150, § 2º, da CF estende a **imunidade tributária** às duas modalidades de fundação públicas (direito público ou direito privado).

As **prerrogativas processuais**, a exemplo do **prazo em dobro** para as suas manifestações processuais e a sujeição ao **duplo grau de jurisdição obrigatório**, aplicam-se somente às fundações públicas de **direito público**, não alcançando as fundações de direito privado.

Por fim, o **regime de precatórios** para o pagamento de dívidas, em virtude de sentença judiciária, previsto no art. 100 da CF, não se aplica às fundações públicas de direito privado, mas se aplica às fundações públicas de direito público.

Patrimônio

Os bens das fundações de direito público são **bens públicos**, protegidos pelas prerrogativas do ordenamento jurídico (impenhorabilidade, imprescritibilidade, restrições para alienação). Já os bens das fundações públicas de direito privado, em regra, são bens privados. Entretanto, quando forem empregados na prestação de serviços públicos, poderão receber algumas prerrogativas, como a impenhorabilidade, em decorrência do princípio da continuidade dos serviços públicos.

Licitações e contratos

A Lei 14.133/2021 aplica-se integralmente às fundações públicas, independentemente de sua natureza.

Regime de pessoal

Às fundações públicas de direito público aplica-se o **regime jurídico único**. Assim, se o regime jurídico único for **estatutário**, os agentes públicos dessas entidades serão considerados **servidores públicos**, ocupantes de **cargos**.

Embora haja controvérsia quanto às fundações públicas de direito privado, o posicionamento que tem prevalecido é no sentido de que o regime estatutário é incompatível com a natureza de uma entidade de direito privado, e, por conseguinte, o pessoal das fundações públicas de direito privado se submete ao regime trabalhista comum, traçado na CLT.



Independentemente do regime jurídico, aplicam-se aos agentes públicos das fundações as regras constitucionais como a *vedação à acumulação de cargos e empregos públicos* (CF, art. 37, XVII); a necessidade de *prévia aprovação em concurso público* (CF, art. 37, II); o *teto constitucional remuneratório* (CF, art. 37, XI).



Prerrogativa	Fundação Pública	
	Direito Público	Direito Privado
Imunidade tributária	Sim	Sim
Prerrogativas processuais (prazos em dobro para as manifestações e duplo grau de jurisdição)	Sim	Não
Regime de precatórios	Sim	Não
Patrimônio	Bens públicos	Bens privados (se usados na prestação de serviços públicos: impenhoráveis)
Licitações e contratos	L14133	L14133
Regime de pessoal	Estatutário	Celetista

Foro competente

Para as ***fundações públicas de direito público*** da **União**, o foro competente será a **Justiça Federal** (CF, art. 109, I). Para as fundações públicas de direito público estaduais e municipais, o foro competente será o da **Justiça Estadual**.

Quanto às ***fundações públicas de direito privado***, há divergência. A doutrina entende que o foro competente para processar e julgar as causas envolvendo as **fundações públicas de direito privado federais** é o da Justiça Estadual.

Todavia, o posicionamento ***jurisprudencial*** é diferente. O STJ já entendeu que as “*fundações públicas federais, como entidades de direito privado, são equiparadas as empresas públicas, para os efeitos do artigo 109, I, da Constituição da República*”, de modo que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas envolvendo empresa pública federal. Assim, a *jurisprudência* entende que o foro é da Justiça Federal.



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (FCC – PGE GO/2021) A partir de apontamentos efetuados por órgãos de controle interno e externo, com a constatação de falhas reiteradas na gestão de pessoal, estrutura e materiais necessários à adequada prestação dos serviços hospitalares pela Administração de determinado Estado, estudo visando a dotá-los de maior eficiência propôs a criação de empresa pública, de capital do Estado, com a finalidade de prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar e ambulatorial à comunidade. Para tanto, competiria à empresa pública em questão administrar unidades hospitalares, promovendo, entre outros atos de gestão de hospitais, a contratação de empregados, submetidos a regime celetista, por meio de concurso público, e a aquisição de materiais, de modo centralizado, mediante licitação.

À luz das disposições constitucionais pertinentes e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a criação da empresa pública, nos moldes propostos, seria, em tese,

- a) viável, desde que haja lei complementar prévia que defina sua área de atuação.
- b) inviável, no que se refere à submissão de empregados ao regime celetista, uma vez que, diante da natureza pública dos serviços prestados, os funcionários concursados deverão ser regidos pelo estatuto dos servidores públicos do Estado respectivo.
- c) viável, dependendo sua instituição de autorização por lei específica.
- d) inviável, por não se destinarem as empresas públicas à prestação de serviços públicos, e sim à exploração de atividade econômica em sentido estrito, submetendo-se o ente ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto a direitos e obrigações civis e trabalhistas.
- e) inviável, no que se refere à aquisição de materiais, que se sujeita ao estatuto jurídico próprio das empresas públicas e sociedades de economia mista, estabelecido por lei federal, observados os princípios da Administração pública.

Comentário:

- a) as empresas públicas são criadas após autorização legislativa, e não há necessidade de definição da área de atuação por lei complementar – ERRADA;
- b) o regime jurídico de direito privado das empresas públicas independe da natureza dos serviços prestados. Assim, seus empregados se submetem ao regime celetista, e não ao estatutário – ERRADA;
- c) simples assim. A criação das empresas públicas depende de autorização legislativa prévia, por lei específica. Nos termos do art. 37, XIX da CF/88, “somente por lei específica poderá ser criada autarquia e



autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação” – CORRETA;

d) as empresas públicas podem atuar tanto na exploração de atividade econômica quanto na prestação de serviços públicos – ERRADA;

e) a criação da empresa é viável, e a aquisição de materiais deverá observar o procedimento licitatório previsto na Lei nº 13.303/16 – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

2. (FCC – PGE TO/2018) O Governo do Estado pretende instituir uma entidade dedicada a prestar serviços relacionados ao turismo no Estado e encaminha à Assembleia Legislativa o respectivo projeto de lei autorizativa. Sabe-se que tal entidade terá capital social dividido em quotas. O Governo estadual criará uma

a) autarquia.

b) fundação de direito privado.

c) associação pública.

d) empresa pública.

e) sociedade de economia mista.

Comentário:

a) nas autarquias, a lei cria diretamente a entidade (não há lei autorizativa). Além disso, é uma entidade de direito público, cujo capital não é dividido em quotas. Seu patrimônio é formado a partir da transferência de bens do ente federado que a criar – ERRADA;

b) as fundações se caracterizam por ser uma personificação de um patrimônio, não se falando em capital dividido em quotas – ERRADA;

c) as associações públicas também não têm capital social dividido em quotas, tendo em vista seu caráter público (natureza autárquica) – ERRADA;

d) as empresas públicas são constituídas sob qualquer forma societária, de forma que seu capital social pode ser dividido conforme as várias formas admitidas em direito, incluindo as quotas ou as ações – CORRETA;

e) já as SEM são criadas sob a forma de sociedade anônima, de forma que seu capital será dividido necessariamente em ações, e não em quotas – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.



3. (FCC – DPE AM/2018) As entidades integrantes da Administração pública possuem diferentes características e contornos jurídicos, muitos atrelados à própria finalidade por elas desempenhada e ao objeto cometido a cada uma. Nesse sentido, as

- a) fundações possuem necessariamente personalidade de direito público, não se submetendo às regras do Código Civil.
- b) autarquias podem ser constituídas com personalidade de direito público ou privado, a depender da atividade desempenhada.
- c) sociedades de economia mista, mesmo quando atuam em regime de competição no mercado, integram a Administração indireta.
- d) empresas públicas se submetem integralmente ao regime jurídico de direito público, seja na atividade meio ou na atividade fim.
- e) organizações sociais, quando vinculadas ao poder público mediante contrato de gestão passam a integrar a Administração indireta.

Comentário:

- a) as fundações públicas podem ter tanto personalidade jurídica de direito público quanto de direito privado – ERRADA;
- b) as autarquias são pessoas de direito público, que prestam serviços típicos da administração pública – ERRADA;
- c) as sociedades de economia mista e as empresas públicas, sejam prestadoras de serviços públicos, sejam exploradoras de atividade econômica integram a Administração Indireta – CORRETA;
- d) as empresas públicas se submetem a um regime jurídico de direito privado, mas não integralmente, pois deve obedecer a algumas regras de direito público, como a necessidade de contratação de pessoal via concurso público e submissão ao regime de licitações (ainda que seja um regime licitatório especial) – ERRADA;
- e) as organizações sociais não integram a administração, atuando ao lado do Estado na prestação de atividades de interesse social – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

4. (FCC – TRT PE/2018) A criação de uma empresa estatal deve

- a) observar a legislação civil e comercial aplicável à criação de empresas, exceto com relação ao capital, que nos primeiros seis meses deve pertencer integralmente ao ente público que a criou.
- b) ser precedida de autorização legislativa, o que a predará com regime jurídico de direito público, inclusive quanto a seus bens e obrigatoriedade de submissão a licitação para todos os ajustes e contratos que celebrar.
- c) ser autorizada em audiência pública a ser realizada para o setor econômico em que vai atuar, de forma a serem colhidas eventuais impugnações quanto à concorrência desleal.



- d) observar a legislação aplicável para instituição de empresas privadas, sem prejuízo de ter sido previamente autorizada em lei, podendo ser prestadora de serviços públicos ou exploradora de atividade econômica.
- e) ser feita por meio de lei, da qual constarão, como anexo, os atos constitutivos que deverão ser levados a registro para regular funcionamento, e deverão prever o setor de atuação e o regime jurídico de exploração da atividade.

Comentário:

- a) não há essa previsão. A criação das empresas estatais deve ocorrer a partir de autorização legislativa, com o posterior registro dos atos constitutivos no cartório competente – ERRADA;
- b) o regime a ser seguido pelas empresas estatais é de direito privado, e as normas de licitação e contratos devem seguir o disposto na legislação de regência (Lei 13.303/16), havendo possibilidade de dispensa ou inexigibilidade – ERRADA;
- c) não há necessidade de audiência pública para a criação de empresas estatais – ERRADA;
- d) exatamente. A personalidade jurídica das EP e SEM é de direito privado, observando a legislação quanto ao regime das entidades privadas, sendo que seu objeto pode ser a prestação de serviços públicos ou a exploração de atividade econômica – CORRETA;
- e) a criação das EP e SEM não é feita diretamente pela lei, mas sim através de autorização legislativa, dependendo de atos subsequentes para conclusão – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

5. (FCC – ALESE/2018) Integram a Administração pública indireta, dentre outros, as empresas públicas e sociedades de economia mista que

- a) são criadas por lei, sob regime de direito privado, para explorar atividade econômica de produção ou comercialização de bens, não para exploração de serviços públicos, pois estes exigem regime jurídico administrativo.
- b) têm a criação autorizada por lei específica, personalidade jurídica de direito privado, podendo ambas explorar atividade econômica ou prestar serviços públicos.
- c) têm a criação autorizada por lei, sendo a empresa pública instituída para exploração de serviços públicos e a sociedade de economia mista para exploração de atividade econômica.
- d) são criadas por lei, sob o regime de direito administrativo, pois ambas podem prestar serviço público em regime de exclusividade ou não.
- e) são criadas por seus estatutos jurídicos, independentemente de lei autorizativa, para explorar atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, ainda que o exercício econômico esteja sujeito ao regime de monopólio da União.



Comentário:

Nos termos do inc. XIX, art. 37, da CF/88, a instituição de empresa pública e de sociedade de economia mista deve ser autorizada por lei específica. Após a edição da lei autorizativa, será elaborado o ato constitutivo, cujo registro no órgão competente significará o início da personalidade jurídica da entidade. Assim, as empresas públicas e sociedades de economia mista nascem, efetivamente, após o registro de seu ato constitutivo no órgão competente.

As empresas públicas e sociedades de economia mista podem desenvolver dois tipos de atividade: explorar atividade econômica ou prestar serviço público.

Gabarito: alternativa B.

6. (FCC – ALESE/2018) Considere: Y é empresa pública federal e Z é sociedade de economia mista, também de âmbito federal. Levando em conta as características de tais entidades,

- a) ambas poderão revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.
- b) Y deve, obrigatoriamente, estar estruturada sob a forma de sociedade anônima.
- c) ambas admitem a presença de pessoas da iniciativa privada em seu capital.
- d) apenas a empresa Y apresenta a característica da vinculação aos fins definidos na lei instituidora.
- e) o capital de Z poderá ser formado da conjugação de recursos oriundos das pessoas de direito público ou de outras pessoas administrativas, de um lado, e de recursos da iniciativa privada, de outro.

Comentário:

a) e b) as sociedades de economia mista devem, obrigatoriamente, ter a forma de sociedade anônima (S/A), conforme determina o art. 5º da Lei 13.303/2016; já as empresas públicas podem ser formadas sob qualquer forma admitida em direito – ERRADAS;

c) as sociedades de economia mista admitem a participação de capital público e de capital privado, enquanto as empresas públicas só admitem capital público – ERRADA;

d) ambas devem estar vinculadas aos fins definidos na lei instituidora – ERRADA;

e) no caso das sociedades de economia mista, podem ser conjugados recursos de pessoas de direito público ou de outras pessoas administrativas com recursos de particulares. No entanto, o controle acionário da entidade deve permanecer com o ente instituidor, logo a maioria do capital votante sempre pertencerá ao ente que instituiu a entidade – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

7. (FCC – TRT SP/2018) A criação de uma sociedade de economia mista por um ente político, para prestação de serviço público de sua titularidade, expressa



- a) organização administrativa sob a forma de desconcentração, tendo em vista que outra pessoa jurídica, ainda que com personalidade jurídica de direito público, desempenhará as atividades típicas da Administração pública.
- b) a possibilidade de incidência do regime jurídico de direito público para as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração pública, com exceção da incidência de normas e princípios aplicáveis à Administração central, como a obrigatoriedade de submissão a concurso público para contratação de servidores, porque não serão submetidos a regime estatutário.
- c) a transferência de competências para pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria, autônomas e desprovidas de relação hierárquica ou de tutela com o ente que as instituiu.
- d) organização administrativa do ente público estruturada de forma desconcentrada, abrangendo delegação de competências para órgãos administrativos e pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria.
- e) forma descentralizada de organização administrativa, na qual pessoas jurídicas são instituídas para integrar a Administração indireta do ente federado e desempenhar as atribuições especificadas nos atos institutivos, originalmente de atribuição da Administração central.

Comentário:

- a) as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado criadas a partir do fenômeno da descentralização administrativa e não de desconcentração, já que essa última dá origem aos órgãos públicos, que não possuem personalidade jurídica – ERRADA;
- b) as normas e princípios que regem a Administração Pública em geral também atingem as sociedades de economia mista e empresas públicas, mesmo estas sendo dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Assim, essas entidades se submetem a um regime híbrido, sendo que justamente no exemplo dado, temos a aplicação de uma norma de direito público no que diz respeito à contratação via concurso público; mas conjugada a uma norma de direito privado, tendo em vista que o regime de contratação é o celetista (CLT), e não estatutário – ERRADA;
- c) apesar de não existir hierarquia entre o ente criador e a entidade da administração indireta criada, existe a tutela, ou seja, o exercício de um controle finalístico sobre as atividades exercidas pelas sociedades de economia mista – ERRADA;
- d) conforme dissemos na explicação da alternativa A, a SEM surge do fenômeno da descentralização, em que há a criação de uma nova pessoa jurídica, e não desconcentração – ERRADA;
- e) perfeito! Resume tudo o que explicamos nas alternativas anteriores – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

8. (FCC – DETRAN MA/2018) Os serviços públicos, quando são prestados por entes da Administração indireta, como autarquias ou empresas estatais,

- a) subordinam-se ao regime jurídico de direito público e submetem-se ao controle da Administração, que poderá, na qualidade de poder concedente, promover alterações contratuais e na forma da execução dos serviços, o que não se imprime quando se trata de delegação para a iniciativa privada.



- b) são delegados em sua titularidade, o que confere maior autonomia na execução contratual e, não obstante se submetam aos princípios que informam a prestação de serviços públicos, subordinam-se apenas ao controle legislativo e judicial.
- c) dependem da celebração de contratos de concessão ou permissão, nos quais estarão previstas as obrigações e condições de execução, bem como as hipóteses de extinção antecipada, como caducidade ou encampação.
- d) observam os princípios que regem a prestação de serviços públicos, atraindo a incidência do regime jurídico de direito público, inclusive no que se refere aos bens afetados, ainda que o proprietário dos mesmos tenha natureza jurídica de direito privado.
- e) devem encontrar previsão na lei que criou os referidos entes, tendo em vista que os mesmos têm natureza jurídica de direito público, incluída a empresa estatal, porque destinada à prestação de serviços públicos.

Comentário:

- a) as autarquias submetem-se a regime de direito público; as empresas estatais, a regime de direito privado – ERRADA;
- b) quando os serviços são delegados às entidades administrativas, de fato há a transferência da titularidade e da execução desses serviços. Contudo, elas sofrem o controle da própria administração, além dos controles legislativo e judicial – ERRADA;
- c) os serviços prestados diretamente pelas entidades administrativas não dependem da celebração de contratos de concessão, mas sim de previsão legal, criando ou autorizando a criação da entidade e a ela transferindo a titularidade e execução do serviço – ERRADA;
- d) os bens afetados diretamente à prestação dos serviços públicos ganham algumas prerrogativas características de bens públicos, mesmo no caso daqueles pertencentes às entidades administrativas com personalidade de direito privado – CORRETA;
- e) as entidades da administração indireta podem ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

9. (FCC – Prefeitura de Teresina - PI/2016) Pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma da legislação brasileira, com parte do capital pertencente a entes públicos, na condição de detentores do controle, prestadora de serviço público, sujeita a regime licitatório para contratação das atividades meio, descreve uma

- a) sociedade de economia mista.
- b) autarquia.
- c) fundação.
- d) empresa pública.



e) autarquia especial.

Comentário:

Tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista possuem personalidade de direito privado e podem explorar a prestação de serviços públicos. Contudo, segundo o enunciado, “parte do capital pertence a entes públicos”, o que caracteriza a entidade como uma sociedade de economia mista, já que, nas empresas públicas, todo o capital pertence a entes públicos.

Gabarito: alternativa A.

10. (FCC – TRF 1/2011) NÃO é considerada característica da sociedade de economia mista

- a) a criação independente de lei específica autorizadora.
- b) a personalidade jurídica de direito privado.
- c) a sujeição a controle estatal.
- d) a vinculação obrigatória aos fins definidos em lei.
- e) o desempenho de atividade de natureza econômica.

Comentário:

Podemos citar como características das empresas públicas e das sociedades de economia mista, entre outras:

- a criação e extinção autorizadas por lei; (a)
- personalidade jurídica de direito privado; (b)
- sujeição ao controle estatal; (c)
- derrogação parcial do regime de direito privado por normas de direito público;
- vinculação aos fins definidos na lei instituidora; (d)
- desempenho de atividade de natureza econômica. (e)

Assim, podemos afirmar que a alternativa incorreta é a letra A, visto que a instituição de uma sociedade de economia mista deve ser autorizada por lei específica.

Gabarito: alternativa A.

11. (FCC – TCE AP/2012) Uma sociedade de economia mista foi condenada em ação judicial movida por empresa contratada ao pagamento por serviços executados e não pagos. Iniciada a execução judicial e recusando-se a pagar espontaneamente o débito, a sociedade de economia mista

- a) deverá ser executada da mesma forma que as entidades integrantes da Administração direta, em razão da sujeição aos princípios aplicáveis à Administração Pública.
- b) está protegida pela impenhorabilidade de seus bens e receitas, em face do regime de direito público a que se submete.



- c) poderá ter seu patrimônio penhorado, eis que submetida às mesmas obrigações civis, trabalhistas e fiscais das empresas privadas.
- d) deverá ser executada da mesma forma que as empresas privadas, eis que se submete ao mesmo regime destas, exceto quanto às obrigações tributárias.
- e) somente poderá ter seus bens e receitas penhoradas em relação às obrigações trabalhistas.

Comentário:

a) em regra, as sociedades de economia mista devem se sujeitar ao mesmo regime jurídico das empresas privadas. Com efeito, no caso de ação de execução judicial (ação utilizada para exigir um direito reconhecido, como a cobrança de uma dívida), também serão seguidas as mesmas regras das empresas privadas, uma vez que, normalmente, os bens dessas entidades são considerados como bens privados – ERRADA;

b) os bens das SEMs não possuem o atributo da impenhorabilidade, uma vez que são bens privados. Logo, o item está errado. Lógico que há a exceção dos bens das empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviço público, que, quando estiverem afetados diretamente à prestação do serviço, gozarão dos mesmos privilégios da fazenda pública, em homenagem ao princípio da continuidade – ERRADA;

c) Exatamente! Em regra, o patrimônio dessas entidades poderá ser penhorado, eis que se submetem às mesmas obrigações civis, trabalhistas e fiscais das empresas privadas – CORRETA;

d) deverá ser executada da mesma forma que as empresas privadas, eis que se submete ao mesmo regime destas, ~~exceto~~ inclusive quanto às obrigações tributárias – ERRADA;

e) as SEMs sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

12. (FCC – TCE AP/2012) O Estado pretende criar entidade dotada de autonomia, integrante da Administração indireta, para exercer atividade de natureza econômica, com a participação de entidade privada na constituição do correspondente capital social.

Atende a tal objetivo

- a) uma Empresa pública.
- b) uma Sociedade de economia mista.
- c) uma Parceria Público-Privada.
- d) um Consórcio público.
- e) uma Organização Social – OS.

Comentário:



A Administração indireta é composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vimos que apenas essas últimas são utilizadas para exercer atividade econômica. Contudo, as empresas públicas são compostas por capital 100% público, enquanto as SEM admitem capital público e privado, mas a maioria do capital com direito a voto deve ser público. Dessa forma, o gabarito é a opção B.

As parcerias público-privadas são contratos de concessão regulados pela Lei 11.079/2004.

Os consórcios públicos são pessoas jurídicas de direito público, quando associação pública, ou de direito privado, decorrentes de contratos firmados entre os entes federados, após autorização legislativa de cada um, para a gestão associada de serviços públicos e de objetivos comuns dos consorciados, através de delegação e sem fins econômicos. Assim, os consórcios públicos constituem uma modalidade de delegação de serviços públicos por contrato. Quando de direito público (associações públicas), os consórcios integram a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados, constituindo-se em uma espécie de autarquia interfederativa. De qualquer forma, os consórcios não se destinam a fins econômicos.

Por último, as OS não integram a Administração indireta (nem direta) e também não realizam atividade econômica.

Gabarito: alternativa B.

13. (FCC – SEFAZ SP/2013) O Estado pretende descentralizar a execução de atividade atualmente desempenhada no âmbito da Administração direta, consistente nos serviços de ampliação e manutenção de hidrovias estaduais, em face da especialidade de tais serviços. Estudos realizados indicaram que será possível a cobrança de outorga pela concessão, a particulares, do uso de portos fluviais que serão instalados na referida hidrovia, recursos esses que serão destinados a garantir a autossuficiência financeira da entidade a ser criada. Considerando os objetivos almejados, poderá ser instituída

- a) autarquia, caracterizada como pessoa jurídica de direito privado dotada do poder de autoadministração, nos limites previstos na lei instituidora.
- b) agência reguladora, sob a forma de autarquia de regime especial, cuja criação deve ser autorizada por lei, dotada de autonomia orçamentária e financeira.
- c) agência executiva, sob a forma de empresa ou de autarquia que celebre contrato de gestão com a Administração direta para ampliação de sua autonomia.
- d) sociedade de economia mista, caracterizada como pessoa jurídica de direito privado, submetida aos princípios aplicáveis à Administração pública, e cuja criação é autorizada por lei.
- e) empresa pública, caracterizada como pessoa jurídica de direito privado, criada por lei específica e com patrimônio afetado à finalidade para a qual foi instituída.

Comentário:

Vejamos o que dispõe a CF/88:



Art. 37. [...] XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

Quando o ente administrativo for de direito público, ele será criado diretamente por lei específica. Entretanto, quando for de direito privado, terá apenas a autorização legislativa para sua criação.

A opção A está errada, pois as autarquias são de direito público. Da mesma forma, as alternativas B e C estão erradas, pois as agências reguladoras e as agências executivas são espécies de autarquias (são criadas diretamente por lei e não são empresas).

A letra D está perfeita e é o nosso gabarito, pois as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado cuja criação depende de lei autorizativa.

Por fim, a opção E está errada, uma vez que a criação de empresas públicas é apenas autorizada por lei.

Gabarito: alternativa D.

14. (FCC – TCE PR/2011) Inserem-se entre as entidades integrantes da Administração pública indireta, além das empresas públicas, as

- a) sociedades de economia mista, as fundações públicas e as Organizações Sociais ligadas à Administração por contrato de gestão.
- b) autarquias, fundações e sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito público.
- c) sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, que se submetem ao mesmo regime jurídico das empresas privadas e aos princípios aplicáveis à Administração Pública.
- d) fundações e autarquias, excluídas as sociedades de economia mista.
- e) sociedades de economia mista, exceto as que operam no domínio econômico em regime de competição com as empresas privadas.

Comentário:

Vamos analisar individualmente cada alternativa.

a) Errado: esse assunto não será objeto de nosso curso. Por esse motivo, o que nos cabe saber, nesse momento, é que as organizações sociais não pertencem à administração pública, mas sim ao terceiro setor;

b) Errado: as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, ao passo que as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. As fundações públicas podem ser de direito público ou de direito privado, conforme o caso;

c) Correto: as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Indireta, tendo por objetivo, como regra, a exploração de atividades de caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de serviços públicos. Quando explorarem atividade econômica, devem se submeter ao mesmo regime jurídico das empresas privadas (CF, art. 173, §1º, II), sem deixar de observar os princípios aplicáveis à Administração Pública (CF, art. 37, *caput*);



d) Errado: acabamos de ver que as sociedades de economia mista também integram a Administração Indireta;

e) Errado: as sociedades de economia mista sempre integram a Administração Indireta, não importa se exploram atividade econômica ou prestam serviços públicos.

Gabarito: alternativa C.

15. (FCC – TRE TO/2011) Constitui traço distintivo entre sociedade de economia mista e empresa pública:

- a) forma de organização, isto é, forma jurídica.
- b) desempenho de atividade de natureza econômica.
- c) criação autorizada por lei.
- d) sujeição a controle estatal.
- e) personalidade jurídica de direito privado.

Comentário:

As semelhanças entre as SEMs e as EPs são diversas. No entanto, elas se diferenciam em alguns pontos, quais sejam a forma jurídica, a composição de capital, e o foro processual, no caso das entidades federais.

Dessa forma, podemos assinalar a alternativa A como correta. As demais alternativas apresentam semelhanças entre as duas entidades.

Gabarito: alternativa A.

16. (FCC – TST/2012) Uma empresa que conte com controle acionário privado e participação minoritária de capital estatal

- a) é considerada sociedade de economia mista, porém não integrante da Administração Indireta.
- b) é considerada empresa pública, integrante da Administração Indireta.
- c) é considerada empresa pública, porém não integrante da Administração Indireta.
- d) é considerada sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta.
- e) não é considerada nem empresa pública, nem sociedade de economia mista.

Comentário:

No caso das empresas públicas, o capital deve ser 100% público. Por outro lado, para as sociedades de economia mista, podem ser conjugados recursos de pessoas de direito público ou de outras pessoas administrativas, juntamente com recursos de particulares. No entanto, o controle acionário da entidade deve permanecer com o ente instituidor, logo a maioria do capital votante sempre pertencerá ao ente que instituiu a entidade.



Logo, o enunciado da questão não apresentou nem empresa pública, nem sociedade de economia mista, e sim uma empresa privada. Portanto, a opção E está correta.

Gabarito: alternativa E.

17. (FCC – TRT 6/2012) A respeito do regime jurídico das entidades integrantes da Administração Pública indireta é correto afirmar que é

- a) de direito privado para as empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica, sem prejuízo da aplicação dos princípios constitucionais da Administração Pública.
- b) de direito público para as fundações, autarquias e empresas públicas e de direito privado para as sociedades de economia mista.
- c) sempre de direito privado, parcialmente derogado pelas prerrogativas e sujeições decorrentes dos princípios aplicáveis à Administração pública.
- d) sempre de direito público, exceto para as entidades caracterizadas como agências executivas ou autarquias de regime especial.
- e) sempre de direito privado, em relação à legislação trabalhista e tributária, e de direito público em relação aos bens afetados ao serviço público.

Comentário:

- a) as empresas públicas e as sociedades de economia mista submetem-se ao regime jurídico de direito privado, mas devem seguir os princípios constitucionais da Administração Pública, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – CORRETA;
- b) as autarquias sempre possuem regime jurídico de direito público. Já as fundações públicas podem possuir o regime de direito público, ou de direito privado, conforme o caso. Por fim, as empresas públicas e as sociedades de economia mista terão sempre regime de direito privado (ressaltamos que o mais adequado é falar em regime híbrido) – ERRADA;
- c) as empresas públicas e as sociedades de economia mista sempre terão regime de direito privado, parcialmente derogado pelas prerrogativas e sujeições decorrentes dos princípios aplicáveis à Administração pública. Portanto, essa regra não vale para todas as entidades administrativas – ERRADA;
- d) novamente, as entidades administrativas podem possuir regime de direito público ou de direito privado, conforme o caso. Além disso, as agências executivas e as autarquias de regime especial são espécies de autarquias e, portanto, possuem regime de direito público – ERRADA;
- e) dispensa comentários, pois existem entidades com regime de direito público e outras com regime de direito privado – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

18. (FCC – TRT 1/2013) A respeito das entidades integrantes da Administração indireta, é correto afirmar que



- a) se submetem, todas, ao regime jurídico de direito público, com observância aos princípios constitucionais e às demais regras aplicáveis à Administração pública.
- b) as empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica submetem-se ao regime tributário próprio das empresas privadas.
- c) as autarquias regem-se pelo princípio da especialização e submetem-se ao regime jurídico de direito público, gozando de capacidade política.
- d) apenas as empresas públicas podem explorar atividade econômica e sempre em caráter supletivo à iniciativa privada, submetidas ao regime próprio das empresas privadas, salvo em matéria tributária.
- e) apenas as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime de direito privado, podendo orientar suas atividades para a obtenção de lucro.

Comentário:

- a) as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista se submetem ao regime jurídico de direito privado – ERRADA;
- b) as empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários (CF, art. 173, §1º, II) – CORRETA;
- c) as autarquias regem-se pelo princípio da especialização e submetem-se ao regime jurídico de direito público, mas não gozam de capacidade política, que é exclusividade dos entes políticos (União, estados, Distrito Federal e municípios) – ERRADA;
- d) as sociedades de economia mista e as empresas públicas podem explorar atividade econômica. Logo, não são apenas as empresas públicas. Além disso, elas estão submetidas ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto à matéria tributária – ERRADA;
- e) **apenas** as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime de direito privado, podendo orientar suas atividades para a obtenção de lucro (lembrando que parte da doutrina defende que elas podem obter lucro, mas não devem ser criadas isoladamente com essa finalidade) – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

19. (FCC – TRT 1/2013) Distinguem-se as autarquias das sociedades de economia mista que exploram atividade econômica, dentre outras características, em função de

- a) não serem dotadas de autonomia e personalidade jurídica própria, embora submetidas ao regime jurídico de direito privado.
- b) seu regime jurídico de direito público, exceto quanto ao processo de execução ao qual se submetem, típico do direito privado.
- c) sua criação ser autorizada por lei, bem como por se submeterem tanto ao regime jurídico público, quanto ao regime jurídico privado.
- d) serem criadas por lei, bem como em função de seu regime jurídico de direito público.



e) se submeterem a processo especial de execução, que excetua o regime dos precatórios, embora não afaste a prescritibilidade de seus bens.

Comentário:

A questão quer saber em que as autarquias se diferenciam das sociedades de economia mista que exploram atividade econômica. Como vimos, as autarquias são criadas por lei e possuem regime jurídico de direito público. Logo, a opção D está correta. Vamos analisar as demais alternativas:

a) ambas são dotadas de autonomia e personalidade jurídica própria. Contudo, as sociedades de economia mista se submetem ao regime jurídico de direito privado, enquanto as autarquias se submetem ao regime jurídico de direito público – ERRADA;

b) as autarquias seguem o regime jurídico de direito público e, por isso, possuem as prerrogativas da fazenda quanto ao processo de execução de suas dívidas (dentre outras regras, seguem o regime de precatórios e seus bens são impenhoráveis) – ERRADA;

c) as autarquias são criadas por lei e seu regime jurídico é sempre de direito público, enquanto as sociedades de economia mista são autorizadas mediante lei específica, possuindo regime jurídico de direito privado – ERRADA;

e) tendo em vista que os bens das autarquias são considerados bens públicos, eles admitem as prerrogativas da impenhorabilidade – quitação por meio do sistema de precatórios –, e da imprescritibilidade – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

20. (FCC – TRT 1/2013) Em relação às empresas estatais, é correto afirmar que

a) se submetem ao regime jurídico de direito público quando se tratar de empresa pública, porque o capital pertence a pessoas jurídicas de direito público.

b) se submetem ao regime jurídico típico das empresas privadas, com derrogações por normas de direito público.

c) não se submetem a lei de licitações, porque sujeitas ao regime jurídico típico de direito privado.

d) não se submetem a lei de licitações, salvo no que se refere às suas atividades fins, que dependem sempre de licitação.

e) se submetem integralmente ao regime jurídico de direito privado, sem derrogações, a fim de resguardar o princípio da isonomia em relação às demais empresas que atuem no setor.

Comentário:

a) as empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) se submetem ao regime jurídico de direito privado – ERRADA;

b) as empresas públicas e sociedades de economia mista submetem-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, com derrogação de regras de direito pública (por exemplo: submetem-se aos princípios



constitucionais da Administração Pública; têm o dever de licitar para os bens relativos a atividades meio; realizam concurso público, etc.) – CORRETA;

c) e d) essas entidades possuem o dever de licitar e, portanto, submetem-se à Lei de Licitações, particularmente quanto a suas atividades meio. Para as atividades fins, porém, elas não precisam licitar – ERRADA;

e) se submetem ao regime jurídico de direito privado, mas com derrogação parcial do regime de direito privado por normas de direito público. Por esse motivo, a doutrina costuma falar que o regime jurídico é híbrido – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

21. (FCC – TRF 2/2012) A administração indireta compreende, além de outras entidades, as empresas públicas e sociedades de economia mista, as quais têm personalidade jurídica de direito

- a) público e privado, respectivamente, criadas por lei de iniciativa do Poder Executivo.
- b) privado, instituídas mediante autorização de lei específica.
- c) público e independem de lei complementar para suas instituições.
- d) privado e público, respectivamente, sendo instituídas mediante lei específica.
- e) público, criadas por ato específico e privativo do chefe do Poder Executivo.

Comentário:

Em qualquer situação, as empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem natureza jurídica de direito privado. Isso porque essas entidades são efetivamente criadas com o registro de seu ato constitutivo. Portanto, a instituição de empresa pública e de sociedade de economia mista deve ser autorizada por lei específica.

Gabarito: alternativa B.

É isso. Terminamos.

Até a próxima!

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida





/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FCC / TRT - 11ª Região (AM e RR) / 2024) Podem se constituir como pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado

- A) as empresas públicas e as organizações sociais.
- B) os serviços autônomos e as autarquias profissionais.
- C) as empresas subsidiadas e as sociedades de economia mista.
- D) as autarquias e as empresas estatais.
- E) os consórcios públicos e as fundações públicas.

2. (FCC / DPE-AM / 2023) A pessoa jurídica de direito privado, constituída de capital público e privado, denomina-se

- A) autarquia.
- B) sociedade de economia mista.
- C) empresa pública.
- D) fundação privada.
- E) fundação pública.

3. (FCC / TRT - 12ª Região (SC) / 2023) Suponha que o Estado esteja cogitando a criação de uma entidade integrante da Administração indireta, com personalidade jurídica própria, encarregada de construir habitações populares. De acordo com as premissas constantes de nosso ordenamento jurídico, poderá instituir

- A) fundação privada, criada nos termos da legislação civil, autorizada a desempenhar funções públicas mediante contrato de gestão.
- B) empresa pública, criada por lei e desde que comprove a conveniência de atuar em regime monopolista por razões de interesse público.
- C) sociedade de economia mista, mediante prévia autorização legislativa delimitando seu objeto e indicando o relevante interesse coletivo presente.
- D) autarquia, mediante lei específica, podendo ter natureza pública ou privada, sujeita aos princípios que regem a Administração Pública.
- E) organização social, que passa a integrar a Administração indireta a partir do procedimento de qualificação e celebração de termo de parceria.

4. (FCC / TRT - 21ª Região (RN) / 2023) Considere as seguintes características:

- I. Sujeição às normas da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021).
- II. Existência legal a partir da inscrição do ato constitutivo, na forma do artigo 45 do Código Civil.
- III. Imunidade tributária, nos termos do artigo 150, §2º da Constituição Federal de 1988.



IV. Previsão de suas despesas no orçamento fiscal componente da Lei Orçamentária Anual, nos termos do artigo 165, §5º da Constituição Federal de 1988.

Em relação às entidades da Administração indireta, todas as características acima se aplicam, sem exceções, às

- A) agências reguladoras.
- B) autarquias.
- C) empresas públicas.
- D) fundações públicas de direito privado.
- E) sociedades de economia mista.

5. (FCC / TJ-BA / 2023) Como entidades integrantes da Administração indireta, as autarquias e empresas públicas

- A) possuem regime jurídico diverso, sendo a autarquia pessoa jurídica de direito público criada por lei, enquanto a empresa pública é pessoa de direito privado sujeita aos princípios da Administração Pública.
- B) são, ambas, pessoas jurídicas de direito público criadas ou instituídas por lei específica que defina seu objeto e atribuições, para atender relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional.
- C) submetem-se a regime jurídico híbrido, público ou privado, conforme, respectivamente, seu objeto seja a prestação de serviços públicos ou a exploração de atividade econômica.
- D) possuem personalidade jurídica de direito privado, demandando autorização legislativa para sua criação e registro dos atos constitutivos de acordo com as regras do Direito Civil.
- E) dependem de lei para autorizar sua criação, submetendo-se a empresa pública ao regime de direito público e sendo a autarquia dotada das mesmas prerrogativas do ente instituidor.

6. (FCC / MPE-PB / 2023) Integra a Administração indireta, no direito positivo brasileiro,

- A) serviço social autônomo, que é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com criação autorizada por lei, para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais, sendo mantido por dotações orçamentárias ou por contribuições parafiscais.
- B) sociedade de economia mista, que é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria a qualquer ente federado ou à entidade da Administração indireta.
- C) organização da sociedade civil de interesse público, que é a pessoa jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, instituída por iniciativa de particulares, e que recebe delegação do Poder Público, mediante contrato de gestão para desempenhar serviço público de natureza social.
- D) empresa pública, que é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, criada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.
- E) fundação instituída pelo Poder Público, que é o patrimônio exclusivamente público, dotado de personalidade jurídica de direito privado, e destinado, por lei, ao desempenho de atividades na ordem social, com capacidade de autoadministração, e mediante controle da Administração Pública.



7. (FCC / TRT - 18ª Região (GO) / 2023) A criação de empresa pública para atuar em regime de competição no mercado com empresas privadas

- A) não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, admitindo-se, em tais casos, a criação de sociedade de economia mista com participação pública minoritária.
- B) pressupõe imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo e demanda prévia autorização legislativa.
- C) é inconstitucional, somente sendo autorizada a atuação empresária do Estado para prestação de serviços públicos.
- D) somente é viável em caráter excepcional, sendo a empresa criada por lei específica, derogatória do regime de direito privado.
- E) não é juridicamente viável, eis que a intervenção direta do Estado no domínio econômico somente é admissível em regime de monopólio ou em setores regulados.

8. (FCC / TRT - 18ª Região (GO) / 2023) A instituição de novas secretarias de estado no âmbito da estrutura da Administração Pública

- A) somente demanda lei em sentido formal se ensejar aumento de despesa ou criação de cargos.
- B) representa descentralização administrativa, demandando autorização legislativa e edição de decreto regulamentar.
- C) é matéria de organização administrativa e prescinde de lei, dependendo apenas de edição de decreto do Chefe do Executivo.
- D) constitui matéria de reserva de lei em sentido formal, extrapolando a competência do Chefe do Executivo para dispor sobre organização administrativa.
- E) é expressão do princípio da hierarquia, inerente à Administração, podendo ser efetuada por atos infra legais, mediante delegação governamental.

9. (FCC – PGE GO/2021) A partir de apontamentos efetuados por órgãos de controle interno e externo, com a constatação de falhas reiteradas na gestão de pessoal, estrutura e materiais necessários à adequada prestação dos serviços hospitalares pela Administração de determinado Estado, estudo visando a dotá-los de maior eficiência propôs a criação de empresa pública, de capital do Estado, com a finalidade de prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar e ambulatorial à comunidade. Para tanto, competiria à empresa pública em questão administrar unidades hospitalares, promovendo, entre outros atos de gestão de hospitais, a contratação de empregados, submetidos a regime celetista, por meio de concurso público, e a aquisição de materiais, de modo centralizado, mediante licitação.

À luz das disposições constitucionais pertinentes e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a criação da empresa pública, nos moldes propostos, seria, em tese,

- a) viável, desde que haja lei complementar prévia que defina sua área de atuação.
- b) inviável, no que se refere à submissão de empregados ao regime celetista, uma vez que, diante da natureza pública dos serviços prestados, os funcionários concursados deverão ser regidos pelo estatuto dos servidores públicos do Estado respectivo.
- c) viável, dependendo sua instituição de autorização por lei específica.



d) inviável, por não se destinarem as empresas públicas à prestação de serviços públicos, e sim à exploração de atividade econômica em sentido estrito, submetendo-se o ente ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto a direitos e obrigações civis e trabalhistas.

e) inviável, no que se refere à aquisição de materiais, que se sujeita ao estatuto jurídico próprio das empresas públicas e sociedades de economia mista, estabelecido por lei federal, observados os princípios da Administração pública.

10. (FCC – PGE TO/2018) O Governo do Estado pretende instituir uma entidade dedicada a prestar serviços relacionados ao turismo no Estado e encaminha à Assembleia Legislativa o respectivo projeto de lei autorizativa. Sabe-se que tal entidade terá capital social dividido em quotas. O Governo estadual criará uma

- a) autarquia.
- b) fundação de direito privado.
- c) associação pública.
- d) empresa pública.
- e) sociedade de economia mista.

11. (FCC – DPE AM/2018) As entidades integrantes da Administração pública possuem diferentes características e contornos jurídicos, muitos atrelados à própria finalidade por elas desempenhada e ao objeto cometido a cada uma. Nesse sentido, as

- a) fundações possuem necessariamente personalidade de direito público, não se submetendo às regras do Código Civil.
- b) autarquias podem ser constituídas com personalidade de direito público ou privado, a depender da atividade desempenhada.
- c) sociedades de economia mista, mesmo quando atuam em regime de competição no mercado, integram a Administração indireta.
- d) empresas públicas se submetem integralmente ao regime jurídico de direito público, seja na atividade meio ou na atividade fim.
- e) organizações sociais, quando vinculadas ao poder público mediante contrato de gestão passam a integrar a Administração indireta.

12. (FCC – TRT PE/2018) A criação de uma empresa estatal deve

- a) observar a legislação civil e comercial aplicável à criação de empresas, exceto com relação ao capital, que nos primeiros seis meses deve pertencer integralmente ao ente público que a criou.
- b) ser precedida de autorização legislativa, o que a predará com regime jurídico de direito público, inclusive quanto a seus bens e obrigatoriedade de submissão a licitação para todos os ajustes e contratos que celebrar.
- c) ser autorizada em audiência pública a ser realizada para o setor econômico em que vai atuar, de forma a serem colhidas eventuais impugnações quanto à concorrência desleal.



- d) observar a legislação aplicável para instituição de empresas privadas, sem prejuízo de ter sido previamente autorizada em lei, podendo ser prestadora de serviços públicos ou exploradora de atividade econômica.
- e) ser feita por meio de lei, da qual constarão, como anexo, os atos constitutivos que deverão ser levados a registro para regular funcionamento, e deverão prever o setor de atuação e o regime jurídico de exploração da atividade.

13. (FCC – ALESE/2018) Integram a Administração pública indireta, dentre outros, as empresas públicas e sociedades de economia mista que

- a) são criadas por lei, sob regime de direito privado, para explorar atividade econômica de produção ou comercialização de bens, não para exploração de serviços públicos, pois estes exigem regime jurídico administrativo.
- b) têm a criação autorizada por lei específica, personalidade jurídica de direito privado, podendo ambas explorar atividade econômica ou prestar serviços públicos.
- c) têm a criação autorizada por lei, sendo a empresa pública instituída para exploração de serviços públicos e a sociedade de economia mista para exploração de atividade econômica.
- d) são criadas por lei, sob o regime de direito administrativo, pois ambas podem prestar serviço público em regime de exclusividade ou não.
- e) são criadas por seus estatutos jurídicos, independentemente de lei autorizativa, para explorar atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, ainda que o exercício econômico esteja sujeito ao regime de monopólio da União.

14. (FCC – ALESE/2018) Considere: Y é empresa pública federal e Z é sociedade de economia mista, também de âmbito federal. Levando em conta as características de tais entidades,

- a) ambas poderão revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.
- b) Y deve, obrigatoriamente, estar estruturada sob a forma de sociedade anônima.
- c) ambas admitem a presença de pessoas da iniciativa privada em seu capital.
- d) apenas a empresa Y apresenta a característica da vinculação aos fins definidos na lei instituidora.
- e) o capital de Z poderá ser formado da conjugação de recursos oriundos das pessoas de direito público ou de outras pessoas administrativas, de um lado, e de recursos da iniciativa privada, de outro.

15. (FCC – TRT SP/2018) A criação de uma sociedade de economia mista por um ente político, para prestação de serviço público de sua titularidade, expressa

- a) organização administrativa sob a forma de desconcentração, tendo em vista que outra pessoa jurídica, ainda que com personalidade jurídica de direito público, desempenhará as atividades típicas da Administração pública.
- b) a possibilidade de incidência do regime jurídico de direito público para as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração pública, com exceção da incidência de normas e princípios aplicáveis



à Administração central, como a obrigatoriedade de submissão a concurso público para contratação de servidores, porque não serão submetidos a regime estatutário.

c) a transferência de competências para pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria, autônomas e desprovidas de relação hierárquica ou de tutela com o ente que as instituiu.

d) organização administrativa do ente público estruturada de forma desconcentrada, abrangendo delegação de competências para órgãos administrativos e pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria.

e) forma descentralizada de organização administrativa, na qual pessoas jurídicas são instituídas para integrar a Administração indireta do ente federado e desempenhar as atribuições especificadas nos atos institutivos, originalmente de atribuição da Administração central.

16. (FCC – DETRAN MA/2018) Os serviços públicos, quando são prestados por entes da Administração indireta, como autarquias ou empresas estatais,

a) subordinam-se ao regime jurídico de direito público e submetem-se ao controle da Administração, que poderá, na qualidade de poder concedente, promover alterações contratuais e na forma da execução dos serviços, o que não se imprime quando se trata de delegação para a iniciativa privada.

b) são delegados em sua titularidade, o que confere maior autonomia na execução contratual e, não obstante se submetam aos princípios que informam a prestação de serviços públicos, subordinam-se apenas ao controle legislativo e judicial.

c) dependem da celebração de contratos de concessão ou permissão, nos quais estarão previstas as obrigações e condições de execução, bem como as hipóteses de extinção antecipada, como caducidade ou encampação.

d) observam os princípios que regem a prestação de serviços públicos, atraindo a incidência do regime jurídico de direito público, inclusive no que se refere aos bens afetados, ainda que o proprietário dos mesmos tenha natureza jurídica de direito privado.

e) devem encontrar previsão na lei que criou os referidos entes, tendo em vista que os mesmos têm natureza jurídica de direito público, incluída a empresa estatal, porque destinada à prestação de serviços públicos.

17. (FCC – Prefeitura de Teresina - PI/2016) Pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma da legislação brasileira, com parte do capital pertencente a entes públicos, na condição de detentores do controle, prestadora de serviço público, sujeita a regime licitatório para contratação das atividades meio, descreve uma

a) sociedade de economia mista.

b) autarquia.

c) fundação.

d) empresa pública.

e) autarquia especial.

18. (FCC – TRF 1/2011) NÃO é considerada característica da sociedade de economia mista

a) a criação independente de lei específica autorizadora.



- b) a personalidade jurídica de direito privado.
- c) a sujeição a controle estatal.
- d) a vinculação obrigatória aos fins definidos em lei.
- e) o desempenho de atividade de natureza econômica.

19. (FCC – TCE AP/2012) Uma sociedade de economia mista foi condenada em ação judicial movida por empresa contratada ao pagamento por serviços executados e não pagos. Iniciada a execução judicial e recusando-se a pagar espontaneamente o débito, a sociedade de economia mista

- a) deverá ser executada da mesma forma que as entidades integrantes da Administração direta, em razão da sujeição aos princípios aplicáveis à Administração Pública.
- b) está protegida pela impenhorabilidade de seus bens e receitas, em face do regime de direito público a que se submete.
- c) poderá ter seu patrimônio penhorado, eis que submetida às mesmas obrigações civis, trabalhistas e fiscais das empresas privadas.
- d) deverá ser executada da mesma forma que as empresas privadas, eis que se submete ao mesmo regime destas, exceto quanto às obrigações tributárias.
- e) somente poderá ter seus bens e receitas penhoradas em relação às obrigações trabalhistas.

20. (FCC – TCE AP/2012) O Estado pretende criar entidade dotada de autonomia, integrante da Administração indireta, para exercer atividade de natureza econômica, com a participação de entidade privada na constituição do correspondente capital social.

Atende a tal objetivo

- a) uma Empresa pública.
- b) uma Sociedade de economia mista.
- c) uma Parceria Público-Privada.
- d) um Consórcio público.
- e) uma Organização Social – OS.

21. (FCC – SEFAZ SP/2013) O Estado pretende descentralizar a execução de atividade atualmente desempenhada no âmbito da Administração direta, consistente nos serviços de ampliação e manutenção de hidrovias estaduais, em face da especialidade de tais serviços. Estudos realizados indicaram que será possível a cobrança de outorga pela concessão, a particulares, do uso de portos fluviais que serão instalados na referida hidrovia, recursos esses que serão destinados a garantir a autossuficiência financeira da entidade a ser criada. Considerando os objetivos almejados, poderá ser instituída

- a) autarquia, caracterizada como pessoa jurídica de direito privado dotada do poder de autoadministração, nos limites previstos na lei instituidora.
- b) agência reguladora, sob a forma de autarquia de regime especial, cuja criação deve ser autorizada por lei, dotada de autonomia orçamentária e financeira.



- c) agência executiva, sob a forma de empresa ou de autarquia que celebre contrato de gestão com a Administração direta para ampliação de sua autonomia.
- d) sociedade de economia mista, caracterizada como pessoa jurídica de direito privado, submetida aos princípios aplicáveis à Administração pública, e cuja criação é autorizada por lei.
- e) empresa pública, caracterizada como pessoa jurídica de direito privado, criada por lei específica e com patrimônio afetado à finalidade para a qual foi instituída.

22. (FCC – TCE PR/2011) Inserem-se entre as entidades integrantes da Administração pública indireta, além das empresas públicas, as

- a) sociedades de economia mista, as fundações públicas e as Organizações Sociais ligadas à Administração por contrato de gestão.
- b) autarquias, fundações e sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito público.
- c) sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, que se submetem ao mesmo regime jurídico das empresas privadas e aos princípios aplicáveis à Administração Pública.
- d) fundações e autarquias, excluídas as sociedades de economia mista.
- e) sociedades de economia mista, exceto as que operam no domínio econômico em regime de competição com as empresas privadas.

23. (FCC – TRE TO/2011) Constitui traço distintivo entre sociedade de economia mista e empresa pública:

- a) forma de organização, isto é, forma jurídica.
- b) desempenho de atividade de natureza econômica.
- c) criação autorizada por lei.
- d) sujeição a controle estatal.
- e) personalidade jurídica de direito privado.

24. (FCC – TST/2012) Uma empresa que conte com controle acionário privado e participação minoritária de capital estatal

- a) é considerada sociedade de economia mista, porém não integrante da Administração Indireta.
- b) é considerada empresa pública, integrante da Administração Indireta.
- c) é considerada empresa pública, porém não integrante da Administração Indireta.
- d) é considerada sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta.
- e) não é considerada nem empresa pública, nem sociedade de economia mista.

25. (FCC – TRT 6/2012) A respeito do regime jurídico das entidades integrantes da Administração Pública indireta é correto afirmar que é

- a) de direito privado para as empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica, sem prejuízo da aplicação dos princípios constitucionais da Administração Pública.
- b) de direito público para as fundações, autarquias e empresas públicas e de direito privado para as sociedades de economia mista.



- c) sempre de direito privado, parcialmente derogado pelas prerrogativas e sujeições decorrentes dos princípios aplicáveis à Administração pública.
- d) sempre de direito público, exceto para as entidades caracterizadas como agências executivas ou autarquias de regime especial.
- e) sempre de direito privado, em relação à legislação trabalhista e tributária, e de direito público em relação aos bens afetados ao serviço público.

26. (FCC – TRT 1/2013) A respeito das entidades integrantes da Administração indireta, é correto afirmar que

- a) se submetem, todas, ao regime jurídico de direito público, com observância aos princípios constitucionais e às demais regras aplicáveis à Administração pública.
- b) as empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica submetem-se ao regime tributário próprio das empresas privadas.
- c) as autarquias regem-se pelo princípio da especialização e submetem-se ao regime jurídico de direito público, gozando de capacidade política.
- d) apenas as empresas públicas podem explorar atividade econômica e sempre em caráter supletivo à iniciativa privada, submetidas ao regime próprio das empresas privadas, salvo em matéria tributária.
- e) apenas as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime de direito privado, podendo orientar suas atividades para a obtenção de lucro.

27. (FCC – TRT 1/2013) Distinguem-se as autarquias das sociedades de economia mista que exploram atividade econômica, dentre outras características, em função de

- a) não serem dotadas de autonomia e personalidade jurídica própria, embora submetidas ao regime jurídico de direito privado.
- b) seu regime jurídico de direito público, exceto quanto ao processo de execução ao qual se submetem, típico do direito privado.
- c) sua criação ser autorizada por lei, bem como por se submeterem tanto ao regime jurídico público, quanto ao regime jurídico privado.
- d) serem criadas por lei, bem como em função de seu regime jurídico de direito público.
- e) se submeterem a processo especial de execução, que excetua o regime dos precatórios, embora não afaste a prescritibilidade de seus bens.

28. (FCC – TRT 1/2013) Em relação às empresas estatais, é correto afirmar que

- a) se submetem ao regime jurídico de direito público quando se tratar de empresa pública, porque o capital pertence a pessoas jurídicas de direito público.
- b) se submetem ao regime jurídico típico das empresas privadas, com derrogações por normas de direito público.
- c) não se submetem a lei de licitações, porque sujeitas ao regime jurídico típico de direito privado.
- d) não se submetem a lei de licitações, salvo no que se refere às suas atividades fins, que dependem sempre de licitação.



e) se submetem integralmente ao regime jurídico de direito privado, sem derrogações, a fim de resguardar o princípio da isonomia em relação às demais empresas que atuem no setor.

29. (FCC – TRF 2/2012) A administração indireta compreende, além de outras entidades, as empresas públicas e sociedades de economia mista, as quais têm personalidade jurídica de direito

- a) público e privado, respectivamente, criadas por lei de iniciativa do Poder Executivo.
- b) privado, instituídas mediante autorização de lei específica.
- c) público e independem de lei complementar para suas instituições.
- d) privado e público, respectivamente, sendo instituídas mediante lei específica.
- e) público, criadas por ato específico e privativo do chefe do Poder Executivo.

GABARITO



- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1. E | 9. C | 17. A | 25. A |
| 2. B | 10. D | 18. A | 26. B |
| 3. C | 11. C | 19. C | 27. D |
| 4. D | 12. D | 20. B | 28. B |
| 5. A | 13. B | 21. D | 29. B |
| 6. B | 14. E | 22. C | |
| 7. B | 15. E | 23. A | |
| 8. D | 16. D | 24. E | |

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.



DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.

